



PUTUSAN
Nomor 3599 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BUDI HARMAN, bertempat tinggal di Jalan Sawah Liat, RT 002, RW 003, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafardi Atmaja, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Syafardi Atmaja, S.H., M.H. & *Partners*, beralamat di Jalan Gelugur, Nomor 6, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

1. **PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk., CABANG PADANG**, yang diwakili oleh Ardhanny Bagus Pinuntun selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., Cabang Padang, berkedudukan di Jalan Bagindo Aziz Chan, Nomor 30, Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anang Kurniawan, S.H. dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., Cabang Padang, beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan, Nomor 30, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022;
2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG**, yang diwakili oleh Sudarsono selaku Kepala Kanwil DJKN Riau, Sumbar dan Kepri, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 79, Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahid

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 3599 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iwanudin, S.H., M.M. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Padang, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 79, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I tidak memberikan Surat Pemberitahuan (SP) ke-1 dan SP ke-2 kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II melelang objek perkara sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), sedangkan nilai objek perkara adalah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga merugikan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat I untuk menerima kesanggupan Penggugat membayar pokok yang tinggal dari pinjaman Penggugat tersebut, dengan ketentuan akan Penggugat cicil;
5. Menyatakan penetapan lelang terhadap objek perkara Nomor S-1006/KNL0301/2022 batal demi hukum;
6. Dan/atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Keberatan terhadap pelaksanaan pelelangan sebelum pelelangan dilaksanakan seharusnya diajukan dalam bentuk perlawanan dan bukan

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 3599 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam bentuk gugatan;

2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat tidak cermat, tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Pdg., tanggal 6 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.360.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 238/PDT/2023/PT PDG., tanggal 8 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Pdg., tanggal 6 Juli 2023, yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekadar mengenai amar dalam eksepsi, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan seluruh eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 3599 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 November 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 57/2023/PN PdG., *juncto* Nomor 238/PDT/2023/PT PDG, *juncto* Nomor 236/Pdt.G/2022/PN PdG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 8 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat, dahulu Pemanding, sekarang Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 8 Desember 2023 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 3599 K/Pdt/2024



- Bahwa Penggugat adalah debitur yang cidera janji, maka pemegang hak tanggungan pertama *in casu* Tergugat I mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, penjualan (*parate eksekusi*) telah dilakukan oleh Tergugat II sesuai aturan lelang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BUDI HARMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUDI HARMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 3599 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 3599 K/Pdt/2024